

0008664-31.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008664-31.2018.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008664-31.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10285/2018 -

10º Distrito Policial - Penha, 10285/2018 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM ALEXANDRE DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WILLIAM ALEXANDRE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2.018, por volta das 23hr30min, na Rua Campala, nº 10, Penha, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, cor preta, placas EFK 2334/SP, sabendo tratar-se de produto de crime anterior. A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2018 (fls. 88). O réu foi pessoalmente citado às fls. 94 e ofertou defesa preliminar (fls. 98). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Pelas partes não foram requeridas diligências. A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos.

A defesa postulou a absolvição pela ausência de prova de dolo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a figura culposa, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade, regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e recurso em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é totalmente procedente.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina ocasião em que avistaram duas motos, sendo conduzidas por dois indivíduos. Assim que avistaram a equipe, um dos indivíduos abandonou a moto Honda CG e evadiu-se a pé, sem que tenha sido abordado. O outro, o réu, tentou fuga com a moto Honda Twister, mas acabou caindo e sendo abordado. A policial disse que ele ainda tentou fuga a pé, mas foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O réu não apresentou qualquer documento da moto. Em consulta, verificaram que a moto era produto de furto, mas não se recordavam se a moto estava com a placa original, com placa trocada ou sem placa. Não se recordavam se a moto funcionava com a chave original. Não conheciam o réu anteriormente. A policial Juliana não se recordava o que o réu falou sobre a moto e o policial Magno afirmou que o réu disse que a moto era "B0", sem dar maiores detalhes, motivo pelo qual tinha tentado se evadir. Ele nada falou sobre o outro indivíduo que se evadiu.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que no dia dos fatos transitava com uma moto CG, que havia comprado havia pouco tempo "só para rodar", quando avistou indivíduo que conhece como "Felipe" com outra moto, em alta velocidade, sendo perseguido por policiais militares. Ele acabou caindo e fugindo a pé. O interrogando acabou sendo abordado por policiais, que não conhecia anteriormente, os quais passaram a agredi-lo, exigindo que relatasse a origem da outra moto, que não era conduzida por si. Temeroso, acabou inventando que Felipe havia roubado a moto no bairro do Cangaíba.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência do furto (fls. 11/12) e pela apreensão do motociclo fora da esfera de disponibilidade da vítima (auto de exibição e apreensão - fls. 13/14).

A autoria delitiva decorre dos depoimentos colhidos na presente data.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA

DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Assim, indubitável que o réu estava em posse do motociclo. O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)." (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

Seu dolo resta evidente pelo fato de ele ter tentado fuga com a moto, inclusive após ter caído, segundo a policial Juliana, sendo que o policial Magno relatou que ele afirmou que a moto era "BO". O réu não apresentou qualquer documento relacionado à moto, que havia sido subtraída há poucos dias.

Pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação da conduta do réu para a modalidade culposa.

O réu não apresentou testemunhas em Juízo, a fim de esclarecer a forma de aquisição da motocicleta, a demonstrar que ocorreu de forma regular, com as devidas pesquisas, afastando, assim, a ciência acerca da origem ilícita do motociclo. Diante de tais elementos, viável o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima expostos, restando apenas a DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais que indiquem a necessidade de majoração das penas, que são fixadas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes. A atenuante da menoridade relativa não surtirá efeitos práticos, porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena torna-se definitiva no patamar acima fixado.

O réu responde a outro processo por fatos que ocorreu em data posterior (fls. 189/190), não podendo ser utilizado para qualquer alteração na pena ora aplicada. As condições do réu são modestas de modo que fixo cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta o regime aberto, diante da primariedade técnica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu WILLIAM ALEXANDRE DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-

multa, no valor unitário mínimo.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 150.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA